

1500158-15.2021.8.26.0561

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS CASTREQUINI BUFULIN

Comarca: Fernandópolis

Foro: Foro de Fernandópolis

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2234894/2021 - DEL.SEC.FERNANDOPOLIS PLANTÃO, 19911422 - DEL.SEC.FERNANDOPOLIS

PLANTÃO, 926/21/709 - DEL.SEC.FERNANDOPOLIS PLANTÃO, 2234894 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fernandópolis

Foro de Fernandópolis

2ª Vara Criminal

Av. Raul Gonçalves Júnior, nº 850, Fernandópolis-SP - cep 15600-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500158-15.2021.8.26.0561 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500158-15.2021.8.26.0561

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2234894/2021 - DEL.SEC.FERNANDOPOLIS PLANTÃO, 19911422 - DEL.SEC.FERNANDOPOLIS

PLANTÃO, 926/21/709 - DEL.SEC.FERNANDOPOLIS PLANTÃO, 2234894 - DISE-

DEL.SEC.FERNANDÓPOLIS, 926/21/709 - DISE- DEL.SEC.FERNANDÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL SERAFIM DE ALMEIDA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS CASTREQUINI BUFULIN

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público de São Paulo contra Daniel Serafim de Almeida em razão da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas em 23/08/2021 e 27/08/2021, permitindo a circulação cocaína entre o Estado do Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Após notificação prévia (f. 187) e defesa preliminar (f. 188/191), a denúncia foi recebida e o réu citado (f. 192), realizando-se a instrução criminal (f. 192/193), que seguiu com requisição de informações de utilização de ERBs.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia porque devidamente demonstra a traficância, inclusive a partir do estado sul-mato-grossense (f. 496/502).

A d. Defesa postulou a absolvição do réu requereu a realização de exame de dependência químico-toxicológica e, no mérito, o reconhecimento do tráfico "privilegiado" realizado nos limites do Estado de São Paulo, com aplicação de pena e regime mais brandos, reconhecimento da confissão.

É o relatório.

Preliminarmente, não há que se falar em instauração de incidente de dependência químico-toxicológica porque não há indício de se tratar de pessoa com algum comprometimento da capacidade intelectual ou volitiva em razão do consumo eventual de drogas.

É possível, assim, a análise do mérito.

A materialidade e a autoria dos fatos estão comprovadas, inicialmente, com o auto de prisão em flagrante (f. 1/10), auto de exibição e apreensão de drogas na posse da testemunha Adriano, do réu e na residência deste, onde também foi encontrada balança de precisão (f. 27), laudo de constatação prévia de que as drogas eram cocaína (f. 35/39), naturezas confirmadas pelos laudos de exame químico-toxicológicos (f. 112/114).

A semelhança entre as drogas encontradas indica a origem comum, enquanto a maior quantidade do entorpecente na casa do réu indica que este era o local de armazenamento ou guarda .

A quantidade de droga também aponta para o tráfico de entorpecentes.

A prova oral revela a dinâmica dos fatos e não deixa dúvidas de que a alienação de drogas passara a ser uma das atividades do réu, que não se resumiria ao fornecimento de drogas a testemunha Adriano.

As testemunhas policiais militares tinham informações de que o réu vendia drogas e efetuaram abordagem da testemunha Adriano, logo que este saiu da casa do réu, quando encontraram uma porção de cocaína, que Adriano tentou engolir, mas foi possível a apreensão.

Aos policiais, a testemunha Adriano confirmou que recebeu a droga do réu como parte do pagamento do transporte deste até cidade do Mato Grosso do Sul, onde o réu adquiriu os entorpecente.

Na fase policial, a testemunha Adriano repetiu a informação que aponta o réu como traficante de drogas que era adquiridas no município de Aparecida do Taboado, Estado do Mato Grosso do Sul.

Ainda de acordo com a versão inicial da testemunha Adriano, no retorno da viagem, houve abordagem pela Polícia Rodoviária.

Essa informação é importante porque coincide com a dada pelo réu na fase policial, quando confessou a traficância, a busca de entorpecente no Mato Grosso do Sul em dois dias, na data da prisão em flagrante, 27/08/2021, e no dia 23/08/2021.

Ainda na fase policial, o réu alegou que as drogas apreendidas não foram adquiridas na data da prisão, porque, no trajeto de retorno, houve a citada abordagem policial e, antes desta ocorrer, as drogas foram arremessadas na rodovia.

Porém, em Juízo, o réu oscilou entre confirmar e negar que as drogas provieram do Estado do Mato Grosso do Sul, embora não tenha negado a traficância.

Ao final, o réu firmou a tese de ter adquirido a droga na data da prisão em flagrante no município paulista de Santa Fé do Sul, negando que saíra do Estado de São Paulo na referida data.

A revelar a mentira do réu e superar dúvida sobre a origem do entorpecente está o extrato de utilização das Estações Rádio-bases de telefonia móvel (f. 491/492), em que se nota claramente que, ao contrário do que o réu alegou, houve a visita ao Mato Grosso do Sul na data da prisão.

Ao mentir sobre o local em que esteve, o réu revela a importância do fato, ou seja, somente se justificar negar a visita a alguma cidade se nesta ocorreu algo de ilícito que poderia gerar prejuízo nos autos; no caso, fazer prova de causa de aumento de pena.

É o que basta para a condenação do réu às penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

Passa-se a dosimetria das penas.

Na primeira fase, a pena base deve ser estabelecida 1/6 acima do mínimo legal em razão da natureza da droga ser cocaína, uma das mais nefastas à saúde pública, dado o seu alto grau de entorpecimento e capacidade para causar dependência química e psíquica, nos termos do artigo 42 da lei de regência.

As circunstâncias do crime também merecem reprovação porque o réu se valia de seu domicílio para a prática do crime para blindar a atividade criminosa, já que se trata de local constitucionalmente protegido da ação estatal. Caso de incremento de 1/6.

Na segunda fase, a confissão parcial do réu foi de pouca relevância para apurar a traficância.

A relevância da confissão existiria se o réu tivesse confirmado o fato mais nebuloso, o local de origem da droga, ou seja, o Estado do Mato Grosso do Sul, cuja prova ficou a cargo do acesso às ERBs e testemunho direto de Adriano e indireto dos policiais militares.

No mais, a prova oral, mesmo excluída a confissão parcial, e a apreensão de droga em três locais (com testemunha Adriano, com o próprio réu e no imóvel deste) eram suficientes para o juízo de certeza sobre a traficância.

A fortalecer a inadmissão da confissão parcial como atenuante está que versão do que veio qualificada com imputação caluniosa de crime à Autoridade Policial, que teria fraudado o termo de interrogatório para incluir informações inverídicas sobre origem da droga.

Admitir a atenuante da confissão em situação da espécie e contemplar o crime de calúnia e dar valor ao reconhecimento do inegável, o que não pode ser feito.

Na terceira fase, a causa de aumento de pena da interestadualidade impõe incremento de 1/6 na pena, levando-a a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa no valor mínimo.

Não é cabível a causa de redução de pena do § 4º porque devidamente demonstrado que o réu passara a traficar de forma profissional, realizando verdadeira atividade

criminosa.

Por essas razões, ainda, é que o regime fechado é o mais adequado, a despeito da primariedade.

A quantidade de pena impede, por si só, aplicação de pena alternativa ou sursis.

Em vista do exposto, julgo procedente o pedido do Ministério Público para condenar o réu Daniel Serafim de Almeida às penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 que fixo em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa no valor mínimo, devendo a corporal ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Recomendo o réu na prisão em que se encontra pelos motivos do decreto inicial.

Condeno-o ao pagamento das custas processuais.

Oficie-se ao IIRGD.

Publique-se e intímem-se.

Fernandópolis, 18 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA